立法院第6屆第5會期內政及民族委員會第15次全體委員會議紀錄

時　　間　96年4月23日（星期一）上午9時36分

地　　點　本院紅樓202會議室

主　　席　吳委員志揚

主席（張委員慶惠代）：出席委員已足法定人數，現在開會。進行報告事項。

報　告　事　項

宣讀上次會議議事錄。

主席：請問各位，上次會議議事錄有無錯誤？（無）無錯誤，確定。

進行討論事項。

討　論　事　項

一、審查本院委員蕭美琴等41人擬具「國籍法部分條文修正草案」案。

說明：本案係95年5月12日第6屆第3會期第13次會議決定：「交內政及民族委員會審查」。

二、審查本院委員王幸男等45人擬具「國籍法第三條條文修正草案」案。

說明：本案係95年12月22日第6屆第4會期第13次會議決定：「交內政及民族委員會審查」。

三、審查本院委員張昌財等73人擬具「國籍法第二條、第十條及第二十條條文修正草案」案。

說明：本案係96年3月16日第6屆第5會期第4次會議決定：「交內政及民族委員會審查」。

主席：請提案人蕭委員美琴說明提案旨趣。

蕭委員美琴：主席、各位列席官員、各位同仁。針對國籍法修正草案，本席提案修法的主要精神在於，臺灣愈來愈國際化，很多國民經過歸化程序取得外國國籍，也有很多新外籍配偶取得臺灣國籍。依照現行法律規定，必須先放棄外國國籍，而且要有證明，才能歸化取得我國國籍，造成很多人放棄外國國籍後，尚未取得我國國籍之前，也就是，在申請的過程是沒有國籍的人。如果在申請的幾個月期間，原來在臺灣居留的原因喪失，譬如，丈夫因為某種理由與外籍配偶離婚或過世，使外籍配偶喪失歸化取得我國國籍的原因，將成為國際人球。我個人曾經放棄外國國籍，中間間隔幾天的時間還沒有取得我國國籍，上任立法委員後馬上取得我國的戶籍，所幸申請期間沒有發生任何問題，否則這段期間將成為國際人球。類似的案例臺灣相當多，包括子女的權益與本身居留權問題都受到相當大的影響，內政部過去並沒有重視這個問題，直到今天我們提案修法才想要與我們溝通，希望我們能撤案。當然，在沒有準備配套措施之前，我不堅持本法非通過不可，但是我希望內政部能以積極的態度來研擬相關法規，保障喪失外國國籍，而尚未取得我國國籍期間的人，不致讓他們成為國際人球。目前面臨這種問題的人，很多都是新臺灣之子的母親，他

們的權益應該受保障與重視，我希望內政部短期內能有積極的作為與態度，解決已經存在的問題。謝謝！

主席：請提案人王委員幸男說明提案旨趣。

王委員幸男：主席、各位列席官員、各位同仁。外勞在臺灣的人數相當多，在企業服務的時間也相當長，在他們申請歸化期間，有一些法律漏洞問題存在。為防範外勞成為變相移民，國籍法第三條修正草案規定，於中華民國領域內，每年合計有一百八十三日以上合法居留之事實繼續五年以上。若外勞居留五年以上，具有相當的技術，企業主也認為這些外勞足以擔任幹部，所以在就業服務法第四十六條第一項第八款至第十款規定，受聘僱之外國人不適用之。這樣的排除條款，不但對於外勞變相移民有所限制，同時，對繼續居留很久者與解決企業界用人問題都有幫助。

主席：請提案人張委員昌財說明提案旨趣。

張委員昌財：主席、各位列席官員、各位同仁。關於國籍法第二條的修正案，本席的看法是，因為原條文是在民國 18 年訂定的，所以目前很多作法與當時訂定本法的用意有一些時空差距。國籍法有分屬人與屬地主義，採屬地主義的代表是美國，不管什麼人在美國出生，祇要取得當地醫院的出生證明，即可登記具有美國國籍；我們的屬人主義是，父或母一方為中華民國國民，其所生之子女即具有中華民國國籍，外國人即使關係多好，都要依法辦理歸化的手續，這是屬人與屬地主義最大的差別。

目前我們考量的是在自己的國家裡，而 2、30 年來國際交流日益頻繁，我們的國民到別的國家去旅行，待產婦祇要在美國的土地生產，孩子一出生就取得美國國籍。像美國國民在外地出生，必須向當地駐外單位報告，以便取得 citizenship。依照中華民國的國籍法規定，出生時父或母為中華民國國民，就算在美國出生，仍具有中華民國國籍；若按照美國的單一國籍法來看，這樣是製造國民的困擾，因為父母不想為孩子取得中華民國國籍，尤其，中華民國憲法規定，國民有服兵役的義務，那麼在美國出生具有中華民國國籍的男孩，難不成政府要把他調回來服兵役嗎？這些案例有幾萬人之多，現在完全無法處理。

這一次國籍法的修正，保留屬人主義的精神，增訂在非本國境內出生者，若向本國戶籍機關辦理完成登記，自然取得中華民國國籍。至於到底登記取得國籍或戶籍是可以討論的，祇是可能增加駐外單位的困擾，不過，在不斷改善行政作業流程中，必定會碰到一些新的問題。

國籍法第一條明文規定，中華民國國籍之取得、喪失、回復與撤銷，依本法之規定。國籍法現行條文第二條又硬性規定，有下列各款情形之一者，屬中華民國國籍。我們認為應將「屬」字修正為「可取得」比較適當，何況並不違背屬人主義。謝謝！

主席：請內政部林次長報告。

林次長美珠：主席、各位委員。貴委員會審議蕭委員美琴等 41 位立法委員，王委員幸男等 45 位立法委員及張委員昌財等 73 位立法委員提出國籍法部分條文修正 3 案，涉及國籍法第 2 條、第 3 條、第 9 條、第 10 條、第 20 條共 5 條條文之修正，本人謹代表內政部列席報告，深感榮幸。

首先對各位委員多年來支持內政部各項業務，敬表由衷感謝。

針對各委員提案，本部意見如下：

一、有關張委員昌財等 73 人提案修正國籍法第 2 條，改以「出生在國內、外」及「有無向駐外單位、戶政機關辦理戶籍登記」之原則，作為國籍自然取得之法定條件。

(一)依憲法第 3 條規定，具有中華民國國籍者為中華民國國民。故中華民國國民未必均設有戶籍，如規定須有戶籍才有國籍，與上揭憲法規定牴觸。

(二)至張委員昌財等人提案修正國籍法第 2 條，類似日本之「選擇單一國籍制」之立法精神，即出生於國外之國人兼具外國國籍時，其得於一定年齡或一定期限，選擇某一國籍。本部前於 85 年併陳「默許雙重國籍制」、「漸進式單一國籍」、「單一國籍」等 3 案報請行政院審議，案經行政院邀集相關機關及專家學者討論後，考量我國政經情勢等各項因素，認仍宜維持現行條文制度。故基於此項修正涉及層面廣泛，宜再審慎考量、通盤研議。

二、有關王委員幸男等 45 人提案修正國籍法第 3 條，認為防範外勞變相移民，應排除外勞居留 3 年即得申請歸化之規定。對於國籍法施行細則有關實質規定納入國籍法規範，本部敬表同意。惟現行國籍法施行細則第 5 條所排除之對象，包括外勞、就學及以前二者為依親對象之人士，如擬將細則規定納入國籍法，尚涉及國籍法中其他條文之修正，宜周延考量。

三、有關蕭委員美琴等 41 人提案修正國籍法第 9 條，認外國人申請歸化我國國籍者，毋庸喪失原有國籍。

(一)國籍是國家主權之行使，基於忠誠、國家利益、權利義務、外交保護、社會資源分配等因素考量，我國國籍法對外國人申請歸化國籍，均要求須放棄原屬國國籍。

(二)惟對於原屬國政策或法令等原因，非可歸責當事人事由者，依國籍法第 9 條但書，得毋庸喪失原有國籍。且對於不願喪失原有國籍之外國人，仍得申請永久居留權，其就業、醫療、教育等權益，均與我國國民相同。

(三)世界各國對於外國人歸化該國免喪失原有國籍者，均係地廣人稀、歡迎移入人口之國家，例如美國、澳大利亞、加拿大等國家。至日本、韓國、德國等國家因地狹人稠，對移入人口申請歸化時，均須喪失其原有國籍。依我國現況，仍宜維持「外國人歸化採單一國籍」之立法精神。

四、有關蕭委員美琴等 41 人提案修正國籍法第 10 條，認歸化者如兼具外國國籍者，其擔任相關公職應放棄原有國籍。

(一)國籍法第 10 條係規範歸化者擔任特定公職之限制規定，當外國人歸化後可擔任公職時，已係我國國民，如其當時兼具外國國籍者，自應依照國籍法第 20 條規定放棄其外國國籍。現行規定已屬周延，毋庸修正。

(二)另有關張委員昌財等 73 人提案修正國籍法第 10 條，刪除「國民大會」文字 1 節，查 95 年 1 月 27 日華總一義字第 09500011641 號總統令業公布修正刪除在案。

五、有關蕭委員美琴等 41 人提案修正國籍法第 20 條，將序文文字「中華民國國民取得外國國籍者……」修正為「中華民國國民兼具外國國籍者……」。

(一)按「取得」與「兼具」意涵相同，是否必須修正，有待審酌。

(二)另張委員昌財等 73 人提案修正國籍法第 20 條，刪除「國民大會」文字 1 節，查 95 年 1

月 27 日華總一義字第 09500011641 號總統令業公布修正刪除在案。

以上報告，敬請指教。謝謝！

主席：現在進行詢答，每位委員發言時間以 8 分鐘為原則，必要時得延長 2 分鐘。上午 10 時 30 分截止發言登記。

請黃委員昭順發言。

黃委員昭順：主席、各位列席官員、各位同仁。針對幾位委員提出來的國籍法修正案，本席沒有特別的意見，祇要能解決當前的問題就好。目前國內聘用很多外籍勞工，還有外籍新娘的問題，我們必須用嚴謹地態度去看待，當然，外籍新娘有一些是真正弱勢者，有一些是藉著假結婚到國內從事不必要的活動，所以外籍勞工與新娘的管理是當前社會上可能造成問題的部分。

今天有幾件事我想與次長交換一下意見，第一件事，從去年到現在，不管哪一個政黨的初選，每一次都會有賄選的行為，這幾天民進黨不分區立委的初選已經喊到一票 1,500 元。如果繼續這樣下去，內政部中選會仍然沒有制定任何法律來約束，尤其，明年是單一選區兩票制的立法委員選舉，屆時所選出來的立法委員對國內政治將有相當程度的影響力，一定變成劣幣驅逐良幣。對於目前的賄選狀況，次長認為應該如何處理？

主席：請內政部林次長說明。

林次長美珠：主席、各位委員。針對我們目前面臨的外勞與外籍配偶問題，外籍配偶包括外籍新娘與新郎部分，如何加以嚴格管制，以提升我們的人口素質，內政部相當重視這個區塊，所以我們也組成若干專案小組來處理。其次，關於賄選的問題，公職人員選罷法裡已經將黨內初選的賄選予以法制化，換言之，如果發生賄選的情事，還是要受到嚴格的法律制裁。至於查察賄選……

黃委員昭順：公職人員選罷法與查察賄選部分，尤其是初選的查察賄選，到今天為止法務部還沒有啟動。民進黨的初選賄選，報紙媒體已經刊登了，我希望次長回去之後向行政院反應，否則不斷地劣幣驅逐良幣，不是人民所樂見的。

第二件事，今天的報紙大篇幅報導，國民年金法案行政院預定在 5 月 2 日通過，明年元旦實施。請問次長，這是空穴來風，還是已經有實際的進展？

林次長美珠：有關國民年金的規劃，根據行政院的政策，希望今年能完成。

黃委員昭順：行政院現在已經規劃完成了嗎？

林次長美珠：現在內政部是配合行政院政務委員所領導的團隊，正在規劃……

黃委員昭順：現在內政部配合哪一位行政院政務委員所領導的團隊？

林次長美珠：林萬億政務委員，是他所主導的。國民年金因為牽涉勞保退休金制度，我們正按部就班規劃中，報紙所報導的消息目前都還沒有定案，剛剛我們才把相關規劃與行政院溝通，還在做文字整理，等送到行政院之後，行政院再召開會議討論。

黃委員昭順：你們現在的版本如何？

林次長美珠：目前還沒有定案，有一些癥結點部分會有不同的看法。

黃委員昭順：哪一個部分有癥結點？

林次長美珠：例如，國民年金的額度部分，牽涉未來的預算，還有開辦的期間。

黃委員昭順：額度部分你們的認知為何？

林次長美珠：現在我手上沒有確切的資料。

黃委員昭順：國民年金開辦的時間呢？

林次長美珠：開辦時間要看規劃的期程，原先我們希望行政機關今年能完成立法。

黃委員昭順：你們準備什麼時候送行政院會？

林次長美珠：必須等政務委員審查通過後，才能決定什麼時候……

黃委員昭順：國民年金制在林政務委員萬益的主持下，內政部已經召開多次會議，應該會有一個基礎的版本吧！

林次長美珠：有。這些都是我們必須做的，但今天並沒有帶這份資料過來。很抱歉！

黃委員昭順：請問你們召開過幾次會議？

林次長美珠：我知道應該有十多次，相關資料容我會後再提供給黃委員。

黃委員昭順：在此，本席要提醒次長一件事。根據方才次長的報告及中國時報的報導，我們知道這件事一定不是空穴來風，65 歲起月領 7603 元，在次長的記憶中，是不是有這麼一回事？

林次長美珠：委員抱歉！我現在沒有任何記憶。

黃委員昭順：你是完全放空？我想這很不容易，內政部針對國民年金制召開過十幾次會議，結果你現在竟然可以說完全放空。

林次長美珠：這件事是由內政部林中森次長負責督導，所以，我並未參與相關會議。

黃委員昭順：你沒有參加會議，但有看過版本，是不是？

林次長美珠：當然有。有關內政部業務，目前有兩位業管次長，社會福利部分由林中森次長負責。有關國民年金制度，是由行政院林政務委員負責督導，內政部則有一工作團隊，由林次長中森負責，但是，只要某個階段有重要結論，林次長會知會我們，至於細節部分，我們就……

黃委員昭順：這樣就不通了，你不是林萬益，也不是負責的召集人，為何一定要告訴你？既然有告訴你，你應該記得……

林次長美珠：這是公文流程，亦即案子要送行政院之前……

黃委員昭順：次長，那你應該記得這個數字啊！因為這是非常重要的。

林次長美珠：數字必須再經過評估，所以，還是必須行政院相關單位共同商議後，才能定案。

黃委員昭順：但以目前十多次會議討論，應該已有一個大約的具體數字，因為如果沒有數據出來，要如何和主計處、財政單位計算整個數目？

林次長美珠：黃委員！這些都還沒有定案，所以，我也沒有這方面的資料。

黃委員昭順：次長你的球丟得很快！不過，在此，本席還是要提醒你，民國 84 年全民健保實施後，是採取強制納保方式，而今天報載的這幾類民眾，包括家庭主婦、長期失業者、轉職待業及 55 歲以下農民，政府會要求他們強制納保嗎？

林次長美珠：很抱歉！這部分因為我並未實質參與，所以，沒有比較具體的意見，會後我會請社會司向委員作詳盡的報告。

黃委員昭順：你們主張強制納保？還是……

林次長美珠：這部分還是請社會司向委員作詳細報告。

黃委員昭順：次長！今天這個議題是大家非常關心的，如果採強制納保方式，以全民健保為例，整個財務狀況幾已面臨破產階段；今天國民年金若因選舉因素而勉強推出，會不會又像賽馬、賭場一樣，最後落得無疾而終？

林次長美珠：有關國民年金的規劃，在行政院提出老人津貼時，就曾表示未來會轉換為國民年金，所以，這部分的規劃是屬於一連串計畫……

黃委員昭順：不會像上次一樣，講了3天，結果是曇花一現？

林次長美珠：這個部分，我不能說是曇花一現，因為如果如委員所言，表示報紙登載的是確有其事，才會有所謂的曇花一現，但目前這件事還在規劃中。

黃委員昭順：前一陣子蘇貞昌的民調掉了 18%，所以，他丟出了許多亂七八糟的議題，但隔了 3 天，又全部更改。本席以為，如果為了選舉，倉卒提出任何政策，都是非常不好的。林次長算是女性中一位滿優質的次長，希望在這方面能做好把關的工作。另外，方才我所要求的資料，也請社會司提供給本席。謝謝！

林次長美珠：好。謝謝！

主席（吳委員志揚）：請曹委員爾忠發言。

曹委員爾忠：主席、各位列席官員、各位同仁。本席延續黃委員的質詢議題。事實上，大家都非常關心國民年金問題，本席在民國 84 年總質詢時，就針對國民年金，要求政府應儘早開辦，而民進黨從 89 年執政後，光是發出去的各項津貼，包括老人年金、老農年金等，都讓我們感到愧對子孫。以農委會為例，一年公務預算總額650億元，其中老農年金就占了430億元，剩下220億元才是農委會推動行政工作的經費。以一個偏遠地區選出的立委而言，我是非常支持國民年金開辦，並希望時程能儘早，但是聽了方才次長對黃委員的說明，好像這件事並非事實，在此，本席請次長進一步說明，到底國民年金明年會不會開辦？如果明年真的開辦，97 年預算就應編有開辦預算，請問，第一年開辦預算是多少？又預算是編列在內政部，還是經建會？一旦開辦，老人年金、老農年金是不是都會停發？

主席：請內政部林次長說明。

林次長美珠：主席、各位委員。方才有委員提到會不會是空穴來風，我想我不能這麼講，因為誠如曹委員所言，你從 84 年就關心這個法案，可見政府部門不能漠視這個法案的價值，所以，長期以來，我們也一直在規劃。原先行政院是希望行政部門能在今年完成立法相關作業，所以，一切都是依照既定行程規劃中。現在委員問我何時可以實施，因為牽涉到行政院其他部會，如主計單位、財政單位及國家整體財政之考量，所以，這並不是內政部單一部會可以在此表示開辦的日程。

曹委員爾忠：所以，今天報紙報導的新聞是不實在的？

林次長美珠：不能說是不實在……

曹委員爾忠：還是有人故意炒作？其實，這個新聞最重要的焦點在於明年是否要開辦，次長方才提到過程的努力，我想大家都知道，像本席84年就提出相關質詢，而早在78年俞國華院長時代，

就有人提出了，所以，這個案子提出已有很長一段時間，但遲遲不能定案，當然有其特殊困難，基此，我們更不希望因為選舉，而有人故意去操弄這個議題。以本席的判斷，明年是絕對不可能開辦，不要說法案無法及時通過，行政院連編相關概算都沒有，怎麼會突然冒出這個議題，特別是在四大天王評比相關民調之際？這形同以行政之力干預民進黨黨內初選，是有很大的炒作之嫌！當然，本席個人是非常期盼這個政策能早日開辦，但如果只是藉由這個議題的炒作，來影響民進黨黨內初選或 2008 年總統大選，本席認為是非常不恰當，也非常可恥。本席以為，如果明年開辦是不可能的事，內政部、經建會或行政院，就應該出面澄清，不應該讓這件事繼續發酵，讓某些人利用這樣的新聞而取得政治利益，這是不道德的！

林次長美珠：本來按照我們規劃期程，行政院是希望今年能夠完成立法工作，但現在法案的部分，大家還在做最後調整……

曹委員爾忠：次長！你雖然升任次長職位不久，但也做了很長一段時間的事務官，行政院到現在連法案版本都沒有提出來，還想要今年可以立法通過？何況今年是選舉年，這樣的說法簡直是天方夜譚！你不必推諉，也不必強出頭啊！

林次長美珠：委員，我方才的說明是，行政院希望我們規劃的期程是如此！再者，這個案子是由林政務委員萬益主導，內政部是配合辦理，而且，這個案子牽涉到的部會相當多，不是單單一個內政部可以執行的。

曹委員爾忠：好。這個問題我們就此打住，回歸主題，討論有關國籍法的問題。次長的報告中提到，行政院曾就「默許雙重國籍制」、「漸進式單一國籍」及「單一國籍」3 種方案考量，最後決定以「默許雙重國籍制」為主軸。果真如此，針對外國人的歸化問題，為何不能採同一標準，而要求他們放棄國籍？針對這點，本席是支持蕭委員美琴的主張，因為這樣的規定，讓我們深受困擾，包括外籍配偶問題，特別是東南亞地區，他們 8 年、10 年都還無法取得我國國籍，像本席一位鄉親子弟娶了外籍新娘，都 11 年了，也生了 4 個小孩，卻還不算是中華民國國民，像這樣的例子，要他們情何以堪！

另外，昨天報紙也報導有關泰北難民的問題，他們原來就是中華民國國民的子弟、後代，在台灣也居住多年，竟還無法取得我國國籍。本席以為，如果我們默許歸化也可採雙重國籍，這些問題都可迎刃而解。

林次長美珠：對於不同類別的人員歸化我國國民，國籍法是有許多不同的規定條件，但是只要他們按照規定取得的證件是合法的，有合法居住事實，而且沒有不良素行，那麼要歸化我國國籍是沒有問題的。委員提及 11 年的案例，我想可能牽涉到當初來台時所持的證明是偽造的，因此，我們不能承認其非法事實，然後再給他一個合法身分。這部分我們希望能針對個案理解後，再來解決。至於歸化問題，事實上，世界各國在處理歸化問題時，都是希望採取單一國籍，而不希望有雙重國籍或沒有國籍現象，這是國際公約很重要的一個精神，因此，我們才會主張他們在歸化時，要有放棄國籍證明書。

曹委員爾忠：有很多特殊狀況，譬如大陸撤退時，有些人撤退到東南亞，像「異域」就是一個很有名的例子，這些人在當地根本無法取得國籍……

林次長美珠：這部分目前我們知道的案例並不多，大概只有2、30人，雖然我們不知道這些人目前散居何處，但只要他們一有要求，我們一定會協助他們解決問題。

曹委員爾忠：這個問題昨天報紙還有大篇幅報導。

林次長美珠：這個訊息一而再、再而三出現，但事實上我們已經解決很多個案，其數據卻永遠不變。

曹委員爾忠：本席是希望一些特殊狀況，在特殊時空下……

林次長美珠：我們的方向和委員是相同的，我們願意協助他們解決問題，只要他們願意認同我們這塊土地、這個國家，我們都願意協助他們。

曹委員爾忠：好。謝謝！

主席（張委員慶惠代）：請吳委員志揚發言。

吳委員志揚：主席、各位列席官員、各位同仁。有關國籍法修正草案，等會逐條討論時，本席再請教次長。今天本席要針對最近幾個和內政部有關的重大新聞，請教林次長。

首先，最近高雄縣政府調出內政部在民國93年核准開發草潭埤計畫道路公文，因本案涉及前內政部部長余政憲是否利用職權自肥，以計畫道路名義，讓道路穿越自家土地，造成土地價格上漲，然後脫手賣出。請問林次長，你知道這件事嗎？

主席：請內政部林次長說明。

林次長美珠：主席、各位委員。這個案子是仁武鄉鄉長首先提出計畫，經過縣政府同意，編列配合款，然後再報內政部核准其為城鄉風貌計畫。整個過程中，是經由高雄縣政府審核通過，認為確實有興建之必要，才報到內政部。

吳委員志揚：在此，我要指出我所聽到的三個疑點：一、這條道路是在余政憲先生擔任內政部部長時所規劃的15公尺計畫道路，直接穿越余家土地，但在其任內並未完成。後來接任部長的蘇嘉全先生，將這條道路補列為澄清湖特定區計畫道路，但是公文上還特別註記「余前部長核准申辦、並先行辦理設計」，為什麼要這樣註記呢？他是要撇清什麼責任嗎？他是不是覺得這個有什麼問題，萬一將來出事，他不想負責？否則為什麼要特別在公文上註記？另外，這條道路是余前部長任內所規劃，若是其他部長規劃也就算了，但這卻是余前部長自己任內規劃的道路，你不覺得這有自肥之嫌嗎？現任縣長楊秋興表示這兩條路，主要有利於兩邊填土之用，並不是縣府爭取優先開闢的生活圈道路，還說這是由余前部長核准申辦、而且由營建署自行辦理設計施工，換言之，楊秋興縣長也不認為這條道路有什麼重要性，好像就是內政部余部長在自己任內交代的、而且營建署就自行辦理設計施工了，並沒有對外公開。如果我們對照時間點，就會發現後來繼任的蘇部長嘉全和現任的楊縣長秋興，對這個案子好像都有不以為然的感覺。

林次長美珠：跟委員說明，因為當時我並不在內政部任職，所以我並不很清楚這些案子的整個過程，但是可以跟委員報告，我們係根據行政程序，審核計劃道路的實施必須要符合什麼條件，就我們目前的理解，形式上它是符合這樣的條件，至於委員提出來質疑的部分，我也不曉得當時他們是什麼用意……

吳委員志揚：次長，本席覺得有兩種可能性，一是真的有問題、一是沒問題，如果內政部要避免有

人提出質疑，你們就應該把這個案件調查得清清楚楚，然後將相關資料送交本委員會各委員了解。尤其是選舉又快到了，每到選舉期間，可能本來沒事也變有事，不管如何，本席現在要求次長，回去後責成相關部會調出相關公文，弄清楚來龍去脈，如果余前部長是有這種習慣的人，本席認為他就不適合從政，因為這顯然是自肥，但如果沒有，也應該還給人家清白，否則遭到流言中傷致使選舉失利，才說原來不是這麼一回事，這樣也不太公平。請次長回去將事情調查清楚，然後向本委員會作報告，好不好？

林次長美珠：好的，謝謝。

吳委員志揚：第二、最近鬧得沸沸揚揚的太魯閣布洛灣渡假小屋，報上指出2004年9月委外經營後，太管處保留的太管房有3棟、也就是有5個房間是員工宿舍，到去年7月為止，太管處總共安排了共147房次供達官顯要住宿，而太管處回應是長官視察時住宿，並沒有違反相關規定。請問次長，對於這147房次的安排，有沒有什麼相關資料證明如太管處所言，是公務視察所用？

林次長美珠：這個消息見報後，我們曾責成太魯閣國家公園管理處出面做報告，在他們的報告中指出，誠如委員剛才所說，因為這些是屬於員工宿舍，各個部會包括內政部長官，若有巡視必要，他們是會安排入住，至於每次入住的人是哪些人，目前我手邊並沒有詳細資料。

吳委員志揚：如果是正常公務行程，基於節省公帑，有公家宿舍可以安排，就不必另外住飯店，這是正當的，不過僅限於公務行程，但是據了解，好像有前內政部長蘇嘉全的朋友，還有著名的飛躍羚羊紀政小姐，都曾入住過，蘇前部長的友人和紀政小姐都不是官員，他們有什麼公務視察的行程，可以住進這些公務宿舍呢？

林次長美珠：據我了解，太管處的答復為紀政女士是參加太管處舉辦的某個活動，雖然我不記得活動名稱，但紀女士是我們邀請的貴賓。

吳委員志揚：太管處舉辦太魯閣的馬拉松賽嗎？

林次長美珠：對，大概是類似的活動，我們可以把這部分的資料……

吳委員志揚：紀女士雖然不是政府官員，但有時她的確會代言某些公益活動，但是聽說還有蘇部長私人朋友也曾入住，因為次長現在沒有名單，所以請主席要求太管處提供一份詳細的住宿名單，這應該沒有什麼不可見人之事吧？

林次長美珠：我想這份名單就是一個事實，應該沒什麼見不得人之處。

吳委員志揚：好，我們就要求太管處提供這份名單，並且仔細審查，其中若有非公務行程的住宿情況，本席認為就應該講出來，並且予以糾正，對於涉及占用公物的部分，也應該追繳他們住宿的費用。我們不是不近人情，只是希望大家遵守行政規則，不要貪小便宜，好不好？

林次長美珠：如果有這種情況，就該負責。

吳委員志揚：對，所以希望次長回去立刻提供名單，這應該不會很困難，請太管處將名單提供給本席及所有內政委員會的委員。

第三、鑒於美國維吉尼亞州發生校園槍殺慘案，所以行政院長也指示教育部、內政部、警政署共同訂定校園安全標準，但是就在這個時候，有立法委員貿然對台大進行校園安全測試，以致動用許多警力，請問次長覺得這樣適當嗎？

林次長美珠：立法委員在行使職權時，我們是充分尊重，但是因為這個演習……

吳委員志揚：他們有這樣的職權嗎？

林次長美珠：我想這個問題委員應該比我更清楚，因為長期以來我們也都非常尊重委員，有時候因為問政的需要，可能必須由我們提供某些協助，針對這個部分，警政署國會聯絡人在提供協助時，可能一時失察，所以我們已經自我檢討。但是我們還是要聲明，演習是何等慎重的事情，希望大家都能以比較慎重、嚴謹的心情來看待。

吳委員志揚：因為這並不是本委員會正式的考察，本席以為委員不適合有調動司法警察的權力，這太可怕了。

林次長美珠：這個部分，我們也有過失，所以我們會自我檢討。

吳委員志揚：本席比較訝異的是從警察到校方的態度，雖然學校是已經兵臨城下才接獲通知，但其實那時候台大的校長應該還是有權 say no，為什麼大家那麼怕立法委員呢？

林次長美珠：關於這部分，我們還是非常感謝委員提出來，但在兩院的互動中，如果多給行政人員一些思考的時間，他們可能會做得更好。

吳委員志揚：希望你們利用這次事件做個檢討，清楚界定檢討行政權和立法權的分際。當時台大公館商圈人潮擁擠，屬於下午尖峰時刻，如果把大批員警調到校園裡，萬一商圈剛好發生什麼真正的案子，就會發生排擠效應。

林次長美珠：這的確會造成恐慌。

吳委員志揚：的確有點離譜，這點應該改進，最好把整個流程、還有以後在什麼樣的標準下可以實施，都應該有所規定。

林次長美珠：這個我們可以要求相關人員，碰到這種情形時他們應該怎樣應對，如何委婉說明讓委員能夠理解，這部分我們已經有要求。謝謝委員。

吳委員志揚：對，不能予取予求，謝謝。

主席（吳委員志揚）：請吳委員育昇發言。

吳委員育昇：主席、各位列席官員、各位同仁。剛剛吳委員問到太魯閣招待所的事情，請問林次長有沒有入住過？

主席：請內政部林次長說明。

林次長美珠：主席、各位委員。我沒有住過，只是去吃過飯，那時我還在中選會，是自己去旅遊所安排的行程，當時我也付了餐費。

吳委員育昇：這是我們政府體系內規的陋規，如果引起外界注意，希望貴部能夠知所檢討並改進，而且被點名的……

林次長美珠：利用這個機會，我們會嚴格要求相關單位一定要按照規定，我剛才也說過，如果有錯的話，我們就必須承擔。

吳委員育昇：今天報紙登那麼大，中國時報幾乎用半版的篇幅討論國民年金的問題，請問是否真如報上所言，行政院已經預定5月2日通過這項草案，若果真如此，內政部已經完成整備嗎？

林次長美珠：跟委員報告，雖然我們在4月初已經將草案送到行政院，但是仍須由政務委員召集各

個部會進行協商，委員也知道這個案子牽涉層面非常大，還是要各個部會都能達成共識，特別是經費的部分，也要主計單位、財政單位認為可以……

吳委員育昇：根據內政部的估算，財政單位一旦核可，政府每年要多支付多少錢？

林次長美珠：很抱歉，因為沒有預期委員會問這個問題，目前我手邊沒有這份資料，所以……

吳委員育昇：雖然今天是討論法條修正案，但是當時內政部送這個案子也曾估算過吧？應該估算過的大概數字是多少？

林次長美珠：關於這個部分，現在我手邊沒有相關資料，可能還要請社會司再提供。

吳委員育昇：沒關係，本席只是跟次長探討一下概念，在國家財政這麼困難的情況下，全國中央政府的負債，保守估計大概超過 4 兆 5,000 億元，如果政府開辦國民年金的話，請問錢從哪裡來？且在這麼急就章的情形下，內政部提出這樣的案子，你們有沒有規劃檢討它的可行性？你們都做得到嗎？

林次長美珠：我想這部分事先一定有可行性的評估後，我們才能提出來，至於牽涉到會計、主計的部分，我們在規劃時也會考慮到財源的問題，因此送到行政院後會由政委召開會議，再由主計、財政單位針對可能財源，以及對國家整體財政衝擊的部分再作檢討……

吳委員育昇：這裡面最大的問題，將是弱勢族群未來領取的問題，弱勢族群的生活費，講難聽一點就是「生吃都不夠、哪還能夠拿來晒乾」，他們每天為了生活已經是非常拮据困難，可說是求生不得求死無門，按照報上估計弱勢族群約有兩、三百萬人，如果他們繳不出錢，請問以後他們的國民年金怎麼辦？打算靠全體納稅人嗎？這豈不是創造一個比健保更嚴重的無底黑洞？

林次長美珠：單從報紙的消息，可能沒辦法清楚了解整個規劃的精神，所以單只這樣講，的確會有很大的疑慮，但事實上我們有各種配套措施，例如這方面一定會有過渡期，不可能驟然實施，還有要討論現行各種津貼怎麼樣加以整合，或是訂定落日條款，包括給付額度到底要多少、還有農民怎樣納入到國民年金等，這些都有待行政院召開會議時，我們再跟政委報告，然後由政委統籌各部會提出共識。

吳委員育昇：但是按照行政機關的講法，似乎是 5 月 2 日會通過，而明年元旦就要開始實施？

林次長美珠：這部分還沒有確定，因為我們剛把草案送進去，政委都還沒有開會。

吳委員育昇：對呀！不是還要送到立法院審查嗎？怎麼會如此樂觀推論到明年元旦就可以實施？

林次長美珠：我們不知道這個推斷從何而來。

吳委員育昇：內政部有沒有做出任何聲明？

林次長美珠：我們沒有做任何新聞的發布，所以真的不知道這部分的消息……

吳委員育昇：請問你們做內部規劃有沒有設計時間點？

林次長美珠：我剛剛講過，實施的起點包括過渡期的長短、落日條款等，這些都是配合未來實施的時程，所以目前還沒有確切的日期。

吳委員育昇：如果明年元旦實施，距離總統選舉大概不到 2 個月的時間，因此這項方案將會嚴重影響到整個總統大選的政治情勢，以及整個選民投票的導向。

林次長美珠：要實施也要立法通過啊！

吳委員育昇：沒有錯，因為今天我們的會議主題不在這裡，請次長純就個人意見說明明年元旦可能實施嗎？而且適合嗎？

林次長美珠：這部分誠如委員所說，首先要克服的問題是我們的財源從何而來？因為它會產生排擠，我想這是很重要的問題，當然，最重要的前提是立法要通過。

吳委員育昇：而且就算找到財源，最重要的是會產生相對剝奪，可能會變成努力工作者要去養這些不努力工作者，在社會救助、社會保險與社會年金制度的數種價值環環相扣下，究竟該如何選擇優先的順序？本席感到奇怪的是國民年金彷彿變成一個沒有辦法挑戰的神主牌，一定要有國民年金才對，沒有就不對，問題是現在內政部現行的社會救助制度是否做得周延？檢討成果如何？有沒有改進瑕疵？制度是否治標也治本？如果在這些問題都沒有解決之前，內政部就一步到位推到國民年金，其實也可以，但是一步到位是否就能解決所有問題？

林次長美珠：我剛剛也講過，即使是今天也需要整合，因為目前有若干種津貼，而這些津貼之間必須加以整合，其實我們也極不希望發生排擠結果。

吳委員育昇：次長，如果是這樣，你會建議內政部還是將草案如期呈報到行政院嗎？現在已經呈報了嗎？

林次長美珠：已經呈報了，如果我們沒有呈報初步規劃，那就沒有可供討論的版本，所以一定要送到行政院後，政委再召集會議，由各部會表示意見，我剛才也講過，還有很多爭議點有待討論。

吳委員育昇：最後再請教次長，針對張委員昌財剛剛提出的概念，本席比較能夠接受的是僅更改登記的程序，就整體立法的內容沒有很大的衝突，從國籍法世界潮流的角度看來，這也是人之常情，否則對於沒有在中華民國國境出生的人，雖然表面上取得中華民國國籍，卻始終被視為外國人，這方面不應該從高度政治角度或政策角度來看，而應該落實到基層執行的角度，如果採取登記制度，只要達到一定年齡或按照一定程序就可登記，請問這有什麼壞處？

林次長美珠：從行政角度而言，如果這樣做的話，配合上絕對不是問題，因為我們有相關配套，也有很好的事務官，可以建立起整個機制，但是今天的問題是既然我們採取屬人主義，就希望只要父母是中華民國國民，所生子女就取得當然國籍，剛才委員所提的情況是有人雖然已取得當然國籍，但是卻不要中華民國國籍，但我們不要忘記還有更多的人希望取得中華民國國籍，所以我們不要製造問題，要求他們必須要有入籍的登記，這是相對性的，所以……

吳委員育昇：次長的意思是這兩個概念不衝突，但是採取目前當然取得的制度會比登記制度更加……

林次長美珠：對，我是從行政便宜的角度來看，但是概念上並沒有牴觸。

吳委員育昇：蕭委員美琴所提的概念，是入籍或歸化中華民國時，可以保留原來的國籍，就我們國家政策來說，內政部有沒有國家政策導向？現在蕭委員對此扣上世界潮流的大帽子，請問次長認為呢？

林次長美珠：以國際公約而言，其實大家都希望人民在歸化時採取單一國籍。委員方才曾提到有人在歸化前擁有雙重國籍，甚至於可能都沒有國籍的現象，但是這種沒有國籍或雙重國籍的現象，都不是國際公約希望保障的人權，因此歸化時採取單一國籍，才是國際公約的方向。

吳委員育昇：以引進高科技人才的大帽子支持這個論述，你覺得足以作為支撐變更現行國籍法內容的主要論點嗎？你贊成嗎？

林次長美珠：我希望大家討論可行性，我們當然希望吸收這些高科技人才，所以現行的移民政策，希望不僅以分配的方式歸化取得我國國籍，也希望高科技、比較具有發展潛力的人，能夠樂於認同我們的國家，歸化我們的國家，不過我覺得這樣的方式並不是最佳的方法。

吳委員育昇：次長，您是否知道目前在中華民國境內有多少外籍勞工？

主席：請行政院勞委會趙科長說明。

趙科長文徽：主席、各位委員。目前在國內的藍領外籍勞工人數是 33 萬 8,755 人，白領外籍勞工則是兩萬九千餘人。

吳委員育昇：所以總數不到 40 萬人。

最後想請教次長關於王幸男委員反對外籍勞工以工作為由歸化為我國國籍的看法。

林次長美珠：這部分在施行細則中已經有規定，包括就學、勞工以及因為前述身分而來我國依親者，都是不可以歸化為我國國籍的，我認為這樣的排外條款反而是有所限縮了。

吳委員育昇：也就是說，您也贊成這是沒有必要的，但卻是在報告中你們的立場卻是敬表同意的。

林次長美珠：因為大方向是正確的。

吳委員育昇：那麼你們應該提到目前已經有所規範。

林次長美珠：我的意思是，將國籍法施行細則有關的實質規定納入國籍法規定的辦法，本部敬表同意，也就是把這部分的細則規定挪到國籍法之中。

吳委員育昇：所以沒有必要多此一舉。

林次長美珠：是的，要就將整個部分都挪到國籍法之中。

吳委員育昇：好的，謝謝。

主席：請丁委員守中發言。

丁委員守中：主席、各位列席官員、各位同仁。今天早上針對國籍法部分條文修正草案，本席看過內政部提出的相關說明資料，基本上我同意內政部的說法，維持現狀可能是比較適宜的。方才張昌財委員有個提案，可否請次長說明此提案內容中，要在一定時間之內登記的規定，反而更限縮了範圍？

主席：請內政部林次長說明。

林次長美珠：主席、各位委員。這是原始取得，也就是自然取得，本來如果符合國籍法第二條的原先條件，一生下來就能取得中華民國國籍。

丁委員守中：如果在國外出生，也一樣能取得國籍是嗎？

林次長美珠：是的。但是委員希望國外出生的人能夠入籍。

丁委員守中：張昌財委員曾提到一個案例，等一下再跟次長請教。今天討論國籍法和其他歸化的相關規定，加上臺灣目前外籍勞動力以及移民人口的問題，如果移民進來的勞工都是非高科技的技術人才，卻同樣能享受社會福利資源，對社會而言將會是沈重的負擔。今天早上看到報紙刊登 65 歲以上老人未來每月可領國民年金 7,603 元的消息，剛才聽您和吳育昇委員的答詢中提到，

你們已經做好規劃了，並會在 5 月 2 日送行政院院會討論，請問蘇院長到時候會不會出面否認說明這是不成熟、不完整的規劃？

林次長美珠：是否會在 5 月 2 日提送行政院院會，目前還不知道，我們已經把相關草案送到行政院內，將由政務委員召開會議討論，目前距離送到院會還有一段時間。

丁委員守中：所以是有這樣的趨勢，本席質疑的是，在總統大選前，往往有想要出面角逐者藉由職權來推動各種政策，其實他並不關心政策內容能否推動、能否具體實施和落實，只是因為身為行政院長，公開表示過要推動政策，使選民對他有所期待，於是向人民變相開選舉支票、發布選舉文宣，本席實在非常擔心這種情形的發生。你們已經提出草案送到行政院，那你們對財務情形是否有所規劃？

既然你們不但要整合老農津貼、敬老津貼、原住民敬老津貼、中低收入戶老人津貼，而且國民年金保險的對象又包括家庭主婦、長期失業及待業者，如此一來大概要增加多少稅負？

林次長美珠：這部分會整合各部會的意見，事實上從民國 82 年起就已經分成好幾個部分來規劃，民國 95 年 7 月我們召開了國家經續會，會中達成一項共識，希望能在今年完成立法，我們都是按照既定的規劃期程一步步推動。

丁委員守中：做好財務規劃絕對是必要的，如果政府沒有預算，承諾再多都是空話，因為無法落實，這項政策要靠人力和資源來落實，請問次長，要整合老農津貼、敬老津貼、原住民敬老津貼、中低收入戶老人津貼，還要將家庭主婦、長期失業、轉業及待業者納入保險，1 年需要增加多少預算？這些都是納稅人的錢，我們必須瞭解這一點。

林次長美珠：以我們初步的規劃，估計第 1 年可能需要增加到 270 億經費，但是實際數據需要所有部會討論達成共識。

丁委員守中：從第 1 年要增加 270 億經費來看，本席認為你們的規劃不切實際。目前敬老津貼每人 3,000 元，總經費共 3,000 億元左右，每人如果增加 1,000 元，就要增加 100 億經費，現在國民年金要增加至 7,603 元，等於是每人增加了四千多元，總經費至少要增加 400 億元以上。至於老農津貼目前每人 5,000 元，就需要花掉政府 420 億預算，每人增加 1,000 元就要增加 84 億元預算，增加到 7,603 元的幅度還超過原先的一半，84 億元乘以 2.6 倍，等於是 1 年要增加大概二百二十多億元，請問這些預算怎麼產生？何況這還不包括原住民敬老津貼、中低收入戶老人津貼，這兩項額度是每人 6,000 元，國民年金還要增加 1,000 元，如此至少要增加總預算一百多億，家庭主婦、長期失業待業者還不包括在剛才的計算在內，你們應該要將這些數字都計算進去，沒有精確計算就憑空畫大餅，這是騙選票的行為。

林次長美珠：報告委員，我們的工作團隊不會沒有經過精確計算就提出相關方案。

丁委員守中：本席提出具體數據來質疑，以敬老津貼為例，每增加 1,000 元，政府就要增加 100 億的支出；老農津貼每增加 1,000 元，政府就要增加 84 億元經費，如果要整合的話還要再增加二千六百多元，原先已經在領的項目又不能停止，沒錯吧？

林次長美珠：我剛才說過，我們在規劃時已經將委員所質疑、指教的部分計算進去，一旦通過一定會對外說明規劃過程。

丁委員守中：這就是憑空畫大餅，其實這只在宣示蘇貞昌院長願意在任內做這些事情，讓大家對蘇院長有期待，根本不考慮能否執行、財務上是否能負擔的問題。

林次長美珠：絕對有考量財務問題，在我們的規劃之中，財源將從公益彩券的盈餘獲得。

丁委員守中：現在公益彩券的銷售額遠比不上剛開辦時。

林次長美珠：公益彩券到目前為止已經累積了 332 億元的盈餘。

丁委員守中：可是 332 億元還不夠維持 1 年的預算花費。

林次長美珠：所以這部分還需要再規劃，我們還需要得到財主單位對我們的規劃認可。

丁委員守中：所以本席才說這是讓大家對蘇院長有期待的政策，先開支票，要兌現還要等其他部會同意與認可。

林次長美珠：部分媒體就是這樣報導的，但是事實上我們都有規劃好。

丁委員守中：你們應該很清楚部裡有人故意洩密，藉由洩漏資訊來拉抬蘇院長的聲勢，明眼人不是傻瓜，都可以看得出來這是要藉由國民年金種下良好印象，以後每月可以領 7,603 元，讓大家對蘇院長有所期待，蘇院長因此就能佔到優勢，這是在騙選票。

本席還要再請教次長，今天有許多地方政府的消防單位和一些民間救難團體向本席陳情，他們表示內政部消防署派員至各縣市評鑑各民間救難團體的績效以作為補助或獎勵之依據。民間救難團體接受評鑑後不滿的指出，消防署評鑑人員攜帶所有救難人員的名冊，利用評鑑時機詢問各團體成員的政黨傾向，認同泛綠者就在表格上的三角形格子做記號，認同泛藍陣營者就在四方形表格上打勾，中立者就在圓形格子上打勾，不知道者就在 X 號後面打勾，這些民間團體表示，他們是出於熱情為社會做事，沒有任何政黨、政治色彩，在災難現場，人命關天、人命無價而不分政黨屬性，他們是為了救人而參加救難團體，為何消防署要將個人的政黨認同列為評鑑績效項目？

林次長美珠：這點我和委員認知方向一致，我不清楚詳細情形為何，本部的評鑑並無要求做個人政黨認同的調查。

丁委員守中：但是民間救難團體已經打電話來陳情了，現在地方政府以及被評鑑的民間救難團體個人的政黨傾向已經被評鑑單位所註記，請次長以李逸洋部長的名義發函給內政部消防署及各地消防局，絕對不容許評鑑人員詢問個人政黨屬性，否則這就變成民間團體的 AB 檔案了。

林次長美珠：初評是由各縣市消防局自行辦理。

丁委員守中：本席請次長明白具文給評鑑單位，未經電話要求的單位不許調查被評鑑者的政黨屬性。

林次長美珠：我們會發文明示不可以有這樣的作法，並且列舉有哪些作法是不被允許的。

丁委員守中：其實這是由內政部消防署電話交代下去要這樣做的，所以才會在評鑑時產生這些問題，現在地方反彈並向我們反映。

林次長美珠：我在這點看法上與委員一致，但是直接發函要求評鑑時不可以做政黨傾向的詢問，會不會有點……

丁委員守中：因為已經有這樣的質疑產生，為了自清、清楚釐清質疑，你們就應該明白表示。

林次長美珠：如果是這樣的話，我們將在具函時提到，據委員於立法院質詢時表示有此一情事，我們嚴格禁止該行為的發生。

丁委員守中：是的，請你們具函：據丁委員接收到民間救難團體和地方政府消防局的陳情，表示內政部消防署電話指示要求評鑑單位進行民間救難團體績效評鑑時，順帶調查各成員的政黨屬性，現在你們明白澄清絕對不允許做此調查，好讓地方政府有所依據，而民間團體再次碰到政黨屬性調查時可以依此而拒答。救難第一、人命無價，這跟政黨屬性都是沒有關係的，評鑑社團績效不應該這樣做，請你們明白發文，並將副本送給我們。

林次長美珠：好的，謝謝。

主席：請賴委員士葆發言。（不在場）賴委員不在場。

請李委員復甸發言。

李委員復甸：主席、各位列席官員、各位同仁。請問次長，目前國家的人口政策，是鼓勵人民遷移至其他國家嗎？

主席：請內政部林次長說明。

林次長美珠：主席、各位委員。這部分我們尊重人民的決定，方才委員是說鼓勵人民從國內遷出嗎？

李委員復甸：對。

林次長美珠：這部分沒有所謂鼓不鼓勵的問題，但是國外的精英份子、高科技份子如果有意願歸化到我國，我們都非常鼓勵及歡迎。

李委員復甸：歸化並非我的問題所在，中華民國的人民到國外就學，學成後可能同時也取得當地國籍，針對這些人，請問在國籍的政策上如何處理？

林次長美珠：事實上這些人仍然擁有我國的國籍。

李委員復甸：對。

林次長美珠：如何鼓勵並帶動他們回國貢獻，這應該要有經濟等其他方面的鼓勵方案，跟國籍法並無牴觸，他們也不會因此失去國籍。

李委員復甸：怎麼會無關？

林次長美珠：他們不會因此失去我國的國籍。

李委員復甸：依照國籍法第二十條的規定，中華民國國民取得外國國籍後，有很多工作是不可能做的。

林次長美珠：不會，那是指擔任公職的限制。

李委員復甸：怎麼不會？

林次長美珠：擔任公職有雙重國籍方面的限制，主要目的是希望公務人員忠誠，我們希望公務員是單一國籍。

李委員復甸：到國外就學取得學位及國籍後，回到台灣就只能做生意嗎？

林次長美珠：沒有說只能做生意，他們還是可以從事許多職務，像國籍法第二十條第一款至第五款所列的職務他們都可以擔任。

李委員復甸：除了這五款所列的職務外，其餘工作的階層都很低。

林次長美珠：並非都是階層很低的工作，其實排外的職務皆屬於負責或牽涉國家科技機密的工作。

李委員復甸：一個國家的人口或國籍政策，不應只是口頭說說或文書作業即可。次長在情緒上好像對我非常的抗拒，我還沒說話，你的情緒就全寫在臉上，好像說親民黨的這個人是來搗蛋的，我可是一點搗蛋的意思都沒有，在學校裏面……

林次長美珠：委員很抱歉，如果我有失禮之處，那麼我現在道歉，我絕對沒有先入為主的觀念。

李委員復甸：國際間的慣例，國家以國籍來分辨是否為該國國民，其實只要有中華民國國籍，就是中華民國的老百姓，不論另外有幾個外國國籍，都是中華民國的子民。國際法裏有一個關於國籍的重要案件：Merge 是一個擁有美國國籍的美國人，嫁給義大利人後，依照義大利法律，也同時擁有了義大利國籍。在大戰期間，因為義日同盟，Merge 跟隨義大利籍的先生到日本做生意，日本戰敗投降後，Merge 夫婦就跑到麥克阿瑟軍部，說自己是美國人，護照遺失，請求補發新護照，麥克阿瑟回美國查證，確認他是美國人，於是就補發新護照給他，後來 Merge 回到義大利，就要求義大利政府依照巴黎合約的規定，對於美國公民在義大利戰爭期間，因財產所受到的損害負起賠償責任，而美國政府也代表 Merge，在國際法院控告義大利共和國。

後來國際法院在該案件中明確的指出，Merge 是美國的國民，美國可以代表美國國民控告任何一個國家，但是前提就是不能控告另一個母國。也就是說，Merge 是美國人，美國政府因 Merge 擁有美國國籍，因此可以代表自己的子民去控告任何一個國家，但是如果要控告的對象是當事人另一個國籍所在國，國際法院對此是不受理的。在國際間處理有關多國國籍的問題上，Merge 這個案件是重要的參考判例。

現在除非我們採用單一國籍，像入中華民國國籍就必須放棄其它國家國籍，或擁有其他國家國籍，就必須放棄中華民國國籍這種情況外，任何人不論擁有幾個國籍，只要擁有我國國籍，政府就不得因為他擁有其他國家的國籍，而給予差別待遇。舉例來說，只要李遠哲擁有中華民國國籍，他就可以做中央研究院院長，不論他是否另外擁有美國國籍，政府只能就他是否擁有中華民國國籍做判斷，亦即只要擁有我國國籍，在中華民國擁有的權利與義務，跟其他人就應該是完全相同的。

目前國籍法第二十條限制多國國籍的人不能擔任某些職務，其實這是有問題的，除非修改憲法，明訂這些人不能擔任的職務，例如沒有中華民國國籍或出生地不在中華民國的人，就不能做總統或不能擔任駐外大使等特殊的職務。除此之外，只要是中華民國的國民，就不能因為他擁有其他國家國籍，就剝奪其在法律上的權利。

這個條文在立法院一直被誤導，也錯誤地被訂定成現在這種狀況，我在大學教國際法已逾 30 年，這個條文違背國際間對國籍法相關的規定，也違反憲法保障人民公平的原則。現在的內政部很開明，本席建議你們應該從國際間的共通規範及憲法的保障權利，澈底檢討國籍法第二十條的規定，允許雙重國籍的人，在中華民國境內擔任公務人員，這才是對國家最有利的。

至於公務員應有的忠誠義務，在公務員服務法內已有規定，假如擁有外國國籍的人，在中華民國擔任公務員時，卻心向外國，應該是依照公務人員服務法，甚至以刑法來做處理。據本席瞭

解，其實沒有很多人關心國籍法第二十條的規定，今天我特別提出來，希望內政部朝開放的方向，思考如何重新規範該條文。

林次長美珠：報告委員，今天針對第二十條的提案著墨甚少，其中牽涉擁有雙重國籍的人，未來在中華民國擔任公務員時，是否要強迫他放棄另外一國國籍的這部分。但是長期以來，作法都是如此做，基於公務人員必須對國家忠誠，我們目前還是維持這樣的看法，委員對於這個問題的探討，我們願意接受，也會再討論、研究，但是目前政策上並沒有變動的計畫。

李委員復甸：希望你們儘早研究，否則立法院會提案修正該條文。

林次長美珠：好的，謝謝委員。

主席：接下來登記發言的白委員添枝、林委員德福、紀委員國棟皆不在場。

請林委員樹山發言。

林委員樹山：主席、各位列席官員、各位同仁。有關國籍法的修正，本席接獲兩個重要的陳情案，一位印尼新娘跟本國籍男士結婚生子，這位台灣丈夫怕妻子跑掉，所以就將太太的護照藏起來，過了七、八年之後，小孩也已經上小學，都還未去申請國籍，現在先生過世，政府要把這位印尼新娘遣送出境，孩子現在面臨沒有媽媽，爸爸也過世的困境。這位印尼新娘是合法結婚、合法居留，而居留期限到期時，他的先生也沒有重新辦理居留申請，致使取得中華民國國籍的流程都付之闕如，更重要的是，他的資料也都已經不見，請教次長，這個問題現在應該如何處理？

主席：請內政部林次長說明。

林次長美珠：主席、各位委員。這個案件的癥結點是家庭問題，其實法制面是非常健全的，對於這些外配，目前規定也相當的周全，這案件是因為先生怕太太跑掉所致，這是個人家庭的因素，我剛才也一再強調，只要認同這塊土地、這個國家，願意歸化的話，我們都願意盡力來協助。目前當事人是向委員陳情，我們會請戶政司同仁到委員辦公室，索取相關陳情資料，再來了解問題的癥結點，其實這個案件並非制度面的問題。

林委員樹山：這個案件已經發生一年多，本席也為這個即將沒媽媽的孩子舉辦過記者會，這位印尼新娘說如果被遣返，他要帶孩子一同回印尼，但是孩子的爺爺、奶奶並不同意。

林次長美珠：應該是孩子留下，媽媽遣返。

林委員樹山：對，但是做媽媽的捨不得留下孩子，要帶孩子一同回去，像這種情況，是否有轉圜的餘地？政府內部應該還保有他的相關資料，雖然他本身資料已經丟掉，但居住在台灣也已七、八年，孩子都已讀國小，這是個事實。我剛才有對此提出修正案，類似這種個案，應當不受條文限制，每年讓他居留幾天，以便辦理歸化、申請補足程序，藉此取得國籍。

林次長美珠：個案的部分，我們先行了解，然後再想辦法來解決他的問題，如果因為個案就修法，影響的層面會很大。

林委員樹山：我剛才說的不是個案，接到的相關陳情案就有兩例，可見得在台灣這樣的案件不在少數。

林次長美珠：我會請同仁儘快到委員辦公室了解相關個案，聽了委員的敘述，同仁心中也滿是問號，這應該不是制度上的問題，我們會找出問題並幫他解決。

林委員樹山：第二個問題請教次長，依照姓名條例規定，離婚後行使親權的人，有權利更改孩子的姓氏，以單親媽媽為例，媽媽是行使親權的人，因此就有權利將孩子的姓氏改從母姓，這在姓名條例上已有明文規定，但是必要的要件為「離婚」。在本席接獲相關的陳情案中，該權利行使在行政訴訟上皆敗訴，甚至上訴至最高行政法院也是敗訴，判決內容指出，姓名條例已明文規定，權利行使的前提必須是離婚。但是陳情案主這位媽媽並沒有結婚，哪來離婚？她是和男朋友有了孩子，孩子生下來之後由男朋友出面報戶口認領，但這個爸爸認領之後並沒有負起教養的責任，後來又和別人結婚，孩子是由這位行使親權的單親媽媽在帶，所以她要求讓小孩從母姓，不過姓名條例規定得很清楚，要父母離婚之後子女才能改姓，但她沒結婚哪來的離婚，所以最高行政法院判她敗訴。請問次長，針對姓名條例這部分的規定，妳認為有沒有必要再加以修正？

林次長美珠：方才委員講的這些狀況分為好幾類，所以我並沒有辦法完全的掌握，據我所知，申請改姓這部分要根據民法的規定，我們只是做行政方面的配合。

林委員樹山：那次長就不夠瞭解法令了，姓名條例是根本法的特別法，裡面有一條「夫妻離婚，未成年子女姓與行使親權之父或母姓不同者，得申請改姓。」的規定，對不對？

林次長美珠：對，在第六條第三款有規定。您方才說這位媽媽是未婚生子，但小孩經由生父認領之後就視同為婚生子女，我認為這個問題按照相關規定應該可以解決，可是委員現在提出來好像又有一個……

林委員樹山：因為雙方沒有婚姻關係，男的又和別人結婚，女的則沒結婚繼續撫養小孩，因為孩子的爸爸不負責任，讓孩子姓前男友的姓她當然不服氣，所以現在她要根據姓名條例讓小孩從母姓，在這樣的狀況之下她打官司還敗訴，本席認為應該是法律規定不夠周延所致。

林次長美珠：對，最近內政部曾經做過解釋，認領的子女要比照婚生子女，所以這個媽媽可以讓小孩姓她的姓。當時可能是因為父親要認領小孩，媽媽很高興才讓孩子從父姓，事後可能因為雙方關係不太好或是這個媽媽有其他目的，所以想讓孩子改回母姓，委員的意思大概是如此。

林委員樹山：對。

林次長美珠：關於這部分內政部有作過解釋。

林委員樹山：如今行政法院都判她敗訴了，請問你們是什麼時候作的解釋？

林次長美珠：在今年2月2日曾作過解釋。

林委員樹山：那是在法院判決之後才做的解釋。

林次長美珠：我們會儘快提供相關資料給委員參考。

林委員樹山：請儘快將解釋令提供給本席。現在行政法院已經判決那位媽媽敗訴，請問已判決的案例適不適用？因為這不是法律，而是你們的行政命令。

林次長美珠：我想應該可以適用，因為這是在我們解釋之後所作的判決。

林委員樹山：不是，法院在你們解釋之前就已判決她敗訴。去年本席曾經提過修正案，但內政委員會並沒有把本席的提案排入議程，後來我也忘記要拜託召委把提案排入。我知道全國認領的案件很多，認領之後生父大部分都不負責任，而是由生母負起撫養之責，當生母負擔不起的時候，可能就將小孩交給娘家的父母也就是小孩子的外公外婆來照顧，大都是這樣的狀況，如果內政部有

解釋令可以將問題做一個圓滿的解決，本席會覺得很滿意，謝謝。

林次長美珠：我們會儘快把解釋令提供給委員參考。

主席：接下來登記發言的葉委員芳雄、曾委員燦燈、葉委員宜津皆不在場。

請張委員昌財發言。

張委員昌財：主席、各位列席官員、各位同仁。剛才報告了立法意旨之後，內政部也做了一些說明，在這邊要先謝謝內政部司長，你很用心，不過你本來要打我結果卻反而幫了我，您方才也說了，依照憲法第三條的規定，「具有中華民國國籍者為中華民國國民。」今天要修的是中華民國國籍法，而你引用了憲法第三條的規定，可見你們一點都沒有反對它，現在的問題在於如何取得中華民國國籍，結果你卻把它倒過來講。

次長，現在大家要旅遊都很方便，有很多中華民國國民在國外生了小孩，按照現在的國籍法，不管他願不願意，小孩的國籍就是中華民國，但這些人如果出生的地點國籍歸屬是採屬地的方式，譬如美國，我們並沒有辦法去登記，這種事情是確確實實的發生，而且不知道已經有幾萬件了，沒有辦法統計的原因就是因為沒有登記，所以我們不知道這些人到底有多少，請問次長，這些人要進入中華民國的時候要持什麼證件？

主席：請內政部林次長說明。

林次長美珠：主席、各位委員。如果他們沒有中華民國的護照，那麼一定要持外國的護照進來。

張委員昌財：他們如何才能持有中華民國護照？

林次長美珠：可以到駐外單位去辦理。

張委員昌財：謝謝妳，妳答得非常好，就是「登記」兩個字，應該怎麼登記？本席寫的是「登記戶籍」，如果你們有更好的名詞也沒有關係。

林次長美珠：那部分只是去申請護照，他拿到護照時就已經有國籍了。

張委員昌財：他能夠拿護照是因為我們現在的規定，依本席在駐外館所聽到的，有人甚至因此講出英文裡面的髒字，他說：「No, I don't wanna be a citizen of the R.O.C., I'm not.」、「No,I'm a citizen of the U.S.A……」政府為什麼要強迫他有中華民國國籍？他的父母是從台灣來的沒錯，但他沒去登記國籍，他在台灣持外國護照、居留證算是外僑，一切比照外國人，如果他想自然取得中華民國國籍，只要去登記就可以取得，而這是一個很簡單的動作。

這邊第二句話是寫他必須在這邊設有戶籍，其實重點並不在於「戶籍」，而是在於「登記」，因為我們沒有登記國籍的動作，所以我也不知道他們是什麼國籍。如果是在國內出生的話，登記的當然就是戶籍，本席認為駐外單位應該要設計一個登記的表格，外僑登記之後就給他們一個ID number。現在台灣人在國外出生的子女如果到台灣來，政府給他們的ID number是OD，所有電腦全部輸不進去，其實本席非常贊成李委員所說，如果國家將他們視為具有中華民國國籍的國民，請用對待中華民國國民的態度來對待他們好嗎？但國家並沒有這樣對待他們，本席用一句粗話來講，他已經是外國狗，所以一切依照外國人的規定辦理，其實這裡面只存在小小的問題，這些外僑的父或母是中華民國國籍，所以他們可以自然取得國籍，而且只要去登記就好，如果不要就暫時不登記，等哪天他們要登記了，還是應該給他們這個權利，而權利義務是相對的。

既然要提憲法，那麼本席就來談談憲法，按照中華民國憲法規定，中華民國國民有服兵役及納稅之義務，請問這些外僑服過什麼兵役？納過什麼稅？他們說：「No, I'm not a citizen of the R.O.C……」也沒有任何單位敢叫他們繳錢，因為沒有 official document 說他們是中華民國國民，我們只是在意識形態上認定他具有中華民國國籍，這是強迫人家，在這個時代是違反人權的，如果他願意接受的話，可以在 18 歲的時候去登記，如果他還年輕不願意登記，那他就不是中華民國國民，為什麼我們要用中華民國國籍來箝制他？剛才李教授談的都是權利問題，本席現在講的是義務問題，權利義務是相伴相生的，這個問題對內政部來說真的有那麼困難嗎？說實在話，這真的是在幫你們，如果本席真的有意要刁難，我可以從這時候就開始盯著你們，要你們依中華民國憲法來行事，你們自己說：「具有中華民國國籍者為中華民國國民，依照憲法，中華民國國民有服兵役及納稅之義務」，如果真是這樣的話，你們是不是應該把錢統統追回來？本席這是在幫忙你們，我會把在「出生於中華民國領域內者可自然取得」這句話寫上去，主要是考量到前後的連貫性，若不是法律要講究完整性，這句話其實是可以劃掉的。

美國人是採屬地主義，不論什麼人，只要在美國出生就具有美國國籍，但就算在美國生了孩子，還是得去駐外單位登記才可以取得美國國籍，為什麼獨獨中華民國對「登記」這兩個字反應那麼大，好像一登記「代誌就大條了」，為什麼辦個登記就是重大政策？請不要拿那麼大的帽子壓我好不好？本席剛才開宗明義就講了，因為我在美國住了 11 年，看過太多這樣的僑胞，一提起國籍法他們的回答都是：「我什麼時候回去過台灣？為什麼硬說我有中華民國國籍，莫名其妙！」如果按照中華民國憲法，具有中華民國國籍者為中華民國國民，中華民國國民有納稅之義務，如果這樣的話，你們可以向他們追稅啊，但請問誰敢去追？這是不可能的事情。要解決這個問題其實很簡單，父或母是中華民國出生的外僑可自然取得國籍，但要先做登記的動作，連美國那麼開放的國家也要作登記的動作，白紙黑字的文件在那裡，讓台灣比照先進國家做登記的動作有那麼難嗎？其實本席還得感謝你們提到憲法，你們怎麼會認為辦理登記就會違憲？國籍法是我們現在要修訂的東西，我們並不是要去修訂憲法，只是要設計一個登記的表格，將戶籍的規定修改為登記就好了。

本席在駐外單位當過義工，我每次看到這個東西就感到奇怪，外僑如果要登記當然 ok，但如果他們不登記的話，就不能強制他們具有中華民國國籍，為什麼國內會僵化到這種程度？這麼簡單的一件事，從頭到尾都沒有修改到主條文，我們只是在條文裡面把它訂得詳細一點，如此一來其他衍生出來的問題全部解決，這是好事，本席幫你們解決這麼大的問題，為什麼你們要提出那種講法，「橫柴扛入灶」的談戶籍？「戶籍」兩個字不是重點，你們要怎麼登記、設計什麼樣的名詞都沒有關係，但是一定要做「登記」的動作，對於不登記的人我們就予以尊重，事情就是這麼單純。我們唸工科的人總是很重視前後的連貫性，這個 A 有存在，那 B 呢？那我們就把 A、B 統統列出來，全部寫得清清楚楚，這是好事一樁。先前李復甸委員在發言的時候我就有一種感覺，好像我們一講話你們就會產生抗拒的氣氛。本席真的要謝謝內政部列出了憲法條文，這是歪打正著，正好可給本席引用。

另外，國籍法第一條開宗明義就講「中華民國國籍之取得、喪失、回復與撤銷依本法之規定

。」但第二條卻不再用「取得」，而是用「屬」字，這是民國18年用的字，在民國38年之前中華民國及於中國大陸，全中國大陸都是中華民國國民，有些人到國外生小孩、定居，因為沒有任何的 decree 規定這些人在民國38年以後就不是中華民國的國民，所以他們一樣是中華民國國民，他們的下一代則因為父母具有中華民國國籍，所以也具有中華民國國籍，這是一種限制，好像一碰到中華民國就倒楣，就一定得是中華民國國籍，我們中華民國沒那麼衰，但是人家把我們罵成這樣，認為我們老是壓著他們，說他們具有中華民國國籍，本席認為辦理登記對大家都有利，願意取得國籍的人就去登記，不登記的就沒有中華民國國籍。

其實把他們叫做外籍人士也是很冤枉，明明是中華民國國籍，卻被我們當成外籍人士來對待，現在外僑拿著外國護照、居留證到台灣，做任何一件事情都要打 ID number，但他們的身分證號碼都打不進去，電腦轉了半天也不接受，因為他們是用居留證，國家不把他們當成中華民國的國民，如果國家真的依憲法「具有中華民國國籍者為中華民國國民」的規定將他們視為國民，就請用對待國民的態度來對待他們；如果覺得很煩很複雜，就清清楚楚訂出法令，有登記的外僑我們就用對待中華民國國民的態度對待他們，沒登記的就是外國國籍，這與多重國籍或單一選擇一點關係都沒有，所以司長方才是過度的解釋，本席從來沒有想過要學日本國籍單一選擇的作法，我雖然沒有參與抗日戰爭，但也許是唸過有關抗日戰爭的書稍多了一點，導致本席恨日本人恨到修了5年的日語平均98分的成績，但是我一個字都不講，所以本席不會考慮日本的作法，我只是就事論事，我認為想要有中華民國國籍的外僑就去登記，不登記的就沒有中華民國國籍，謝謝。

林次長美珠：關於委員的問題，等稍後逐條討論時我再來回答。

主席：接下來登記發言的羅委員志明、王委員塗發、江委員昭儀、林委員炳坤、謝委員文政、魏委員明谷皆不在場。

請蕭委員美琴發言。

蕭委員美琴：主席、各位列席官員、各位同仁。本席還是要繼續針對國籍法的修正條文向內政部林次長請教。其實今天很多內政委員會其他委員也都提到「放棄外國籍是否符合國際潮流」的問題，本席看到內政部的說明中提到「台灣不是一個地廣人稀的地方，只有地廣人稀的國家才會允許雙重國籍」，但是我們看看新加坡的作法，他們在某些方面的政策考量，卻需要鼓勵某一些特定移民，例如白領階級或高科技人才的移民，他們在這方面的移民政策是相當寬鬆的。但是我們看到台灣現行政策訂出來的結果，卻持不鼓勵甚至是排斥這類人士移民的立場，把這些事情變得相當困難！其實有很多愛台灣的人士，包括一些宗教界人士在內，他們來自瑞士、美國、加拿大或英國等地，在台灣住了幾十年，例如某位來自義大利的神父，就在台灣住了幾十年，非常愛台灣，在台灣付出很多，我們如果要讓他們歸化成為台灣的國民，卻又要求他們放棄原出生國的國籍，這對他們而言是很不公平的！其實我們拿著自己的護照要到處去申請簽證，有時會因為中國的打壓而遭到相當多的困難；這些來自義大利、美國、英國等地的人士，他們長期居留在台灣，也對台灣有一定的情感，他們也願意擁有台灣國籍、拿著中華民國護照出國，但我們卻把這件事情變非常困難，讓他們一定要在這裡和出生地作出選擇，基本上這是一個不鼓勵甚至是排斥這些人

擁有我國國籍的政策方向！

其次，我們現在已經產生一些無國籍者亦即所謂「人球」的問題，我們要求他們先放棄自身國籍後，才可以「申請」我國國籍，而不是「取得」我國國籍，也就是說，他們要先放棄後才可以開始申請歸化，進而取得我國國籍！台灣現在有越來越多的外籍配偶，當他們在台灣久住之後，可以申請歸化為我國國籍，但必須先放棄原本國國籍後才可以申請，而申請期間往往長達好幾個月，並且也不是提出申請就能擁有，何況要提出申請還必須符合一定的條件，他們可以繼續在台灣居留，往往是因為婚姻關係或親子關係，可是當他們處於申請期間內，因為台灣的配偶去世、不在籍或諸如離婚等原因而失去在台灣的居留資格時，因為他們已經先放棄外國籍，這是否會發生一些問題？而且本席相信未來有這類狀況的人士會越來越多。甚至在本席之前放棄美國籍、取得台灣戶籍前，中間也隔了一個星期的時間，還好本席其間沒有犯法、沒發生什麼問題，否則如果要把我遣送出境也不知道要送到哪裡，因為當時我已經沒有美國籍了，也沒有美國護照，但是在台灣也沒有居留的權利，這種作法會產生一定的法律上問題！內政部當然會覺得一下子就開放、不必進行歸化過程有一定的困難，可是本席並沒有看到你們很積極地研擬相關的配套方案，來解決這段期間中的問題！這些人為了要申請歸化為我國國籍，已經放棄外國國籍，但在尚未取得我國國籍前，中間的這段時間內，這些人的權益在哪兒？本席認為這部分也有一定的重要性。

上述是兩種不同層面的思考方向，一方面是我們要鼓勵什麼樣的移民人士，無論是高科技移民或投資移民，這些人士依原有的國籍所擁有的護照，在國際上無論是在旅行或經商等方面，都比拿中華民國的護照好用！我們要提供他們什麼樣的動機，好讓他們也願意歸化、取得中華民國國籍？當然如果他們已經住在台灣很久，也認同台灣，相信在歸化的條件中這條本來就已經算在裡面了，他們已經有這種認同度，願意拿我們的護照、願意成為我們的國民，本席覺得我們對這個層次的人士，應該採取歡迎的態度；另外一方面，對於因為婚姻關係或其他原因而要從其他國籍歸化成為我國國民者，在他們申請取得我國國籍前的空窗期內，不管是因為家暴而離婚，或其他原因如配偶過世等而成為人球，我們也需要用更積極的態度來保障他們的基本權益。

以上這些都是本席的基本看法，現在本席要請教內政部一些問題。因為目前我國人口已經很密集了，所以內政部可能怕一旦開放之後，大家會一下子都要申請歸化；可是我們對申請歸化所訂定的條件已經非常嚴格，要在台灣居留滿一定期限才可以申請歸化，不是一下子就會有很多人有資格申請歸化的。現在要請教內政部一些數據方面的問題，在國籍法及入出國移民法實施後，目前已經放棄其他國籍而歸化成為我國國民的人數有多少？

主席：請內政部林次長說明。

林次長美珠：主席、各位委員。依新法歸化的人數有三萬多人，根據舊法取得國籍的人數有一萬多人。

蕭委員美琴：所以總共只有大概40,000人嘛！

林次長美珠：不止如此，大概有五萬多人。

蕭委員美琴：總共有五萬多人？

林次長美珠：其中一個數據是34,628人，另一個數據是19,205人，所以超過50,000人。

蕭委員美琴：這些人已經放棄外國籍、歸化取得我國國籍，在這些歸化取得我國國籍的人士中，大多數是來自哪些國家？也就是他們的原國籍以哪些國家為多數？

林次長美珠：越南人士最多，總計有28,059人；其次是印尼人士18,104人；柬埔寨人士……

蕭委員美琴：這些人是否多數是因為婚姻關係而歸化？

林次長美珠：大都是因為婚姻的關係。

蕭委員美琴：因為婚姻關係而移民？

林次長美珠：對。

蕭委員美琴：所以他們可能是高科技移民或投資移民的機會幾乎是沒有？他們是否有來自整體經濟發展結果平均GDP比台灣還要高的國家？

林次長美珠：我感到很抱歉，在我們的統計數據中並沒有細分到這樣子，但如果從……

蕭委員美琴：如果你們的統計沒有如此細分，但我們是否能夠假設這方面的人士是相對比較少？

林次長美珠：應該是相對的少，還是以婚姻移民為多。

蕭委員美琴：所以在現行法所能夠適用來歸化移民的範圍，大概就是因為婚姻關係、配偶關係。本席現在從國家安全的角度來看，如果有更多其他國家的僑民住在台灣很久，也認同這個地方，如果他們可以取得我國國籍但同時仍能保留其原國籍，例如美國、日本或瑞士、義大利等國的僑民，從國家安全的角度來講，他們在這個地方、認同這個地方，是否相對也會讓其他國家的政府也對台灣有多一層利益相關的感覺？當他們既是我國國民，同時也是其他國家的僑民時，對台灣的安全或是在台灣發生狀況時，大家投入和關切的程度是否也會提升？

林次長美珠：在我們現在的政策中，當進行歸化時我們還是希望他們採取單一國籍，所以像委員所說「既具有我國國籍但同時又能擁有其原來國籍」的情形，目前我們在處理上是不可以的。

蕭委員美琴：所以本席才要請你們進行研擬，是否能夠兼具其他國家的國籍？因為本席一直不覺得也不同意內政部認為這會變成一個很嚴重的問題，畢竟外籍配偶以配偶移民來的人數……

林次長美珠：關於這種現象，我們願意併同人口政策來思考，未來對於一些高科技精英，我們事實上也歡迎他們移民來台，這部分我們未來會併同人口政策來考量；但是從目前的規定來看，在國際公約上也有這樣的要求，希望在進行歸化時能夠讓他們只有一個國籍。

蕭委員美琴：關於國際公約上的規定，其實很多國家並沒有作如此處理。

林次長美珠：沒有錯。

蕭委員美琴：這方面的處理不能拿國際公約來做理由，本席認為這是不合理的。很多國家都鼓勵移民，例如新加坡，只要有錢去投資，或是在那裡有不錯的工作，其實過一陣子是相當容易能夠取得他們國籍的，而新加坡也因此而接納了很多國際人才。不知台灣的人口政策是否也能作如此的考量？雖然你們說這不是現行政策，但你們何時會開始在我們整體人口素質的提升方面進行一定的研擬工作？

以上是本席訴求的第一個部分，第二個部分則是希望你們趕快採行一些配套措施，針對這些放棄原國籍但未歸化為我國籍前的外籍配偶們，在他們沒有國籍的空窗期這幾個月內，協助他們不至於成為國際人球，並保障他們的基本權益。

林次長美珠：事實上內政部針對這方面的事務一直在努力，也解決了一些個案問題，透過個案我們來發現問題並尋求解決。至於委員剛才提到您個人的問題，那是發生在入出國移民法施行之前，所以可能會有那些現象；但是目前該法已經實施，在法有明定的情況下，有些問題我們願意來協助解決……

蕭委員美琴：可是如果個案沒有法源依據，你們要如何處理？對於那些已放棄外國籍而尚未歸化成為我國國民的人士，在他們面對空窗期時，你們現在的配套方式要如何去解決他們身分上的問題？是否能請你們積極一點，提出你們的具體作法？

林次長美珠：關於這部分我們會再向委員報告，事實上戶政司也一直在努力，我們都已經有配套了，我們會再向委員報告，只是要請委員看看這樣的配套作得夠不夠。

蕭委員美琴：關於配套部分，是否能提供書面資料給本席？

林次長美珠：好的，沒問題，謝謝。

主席：接下來登記發言的廖委員婉汝、黃委員偉哲、羅委員明才、楊委員麗環、劉委員盛良皆不在場。

張委員慶惠改提書面意見。

接下來登記發言的郭委員素春、羅委員世雄、高委員建智、謝委員明源皆不在場。

蔡委員家福改提書面意見。

蔡委員家福書面意見：

一、週五又發生一件重大社會治安殺人搶劫案件，請教部長，從去年到今一共發生多少起所謂的「重大刑事」案件？您認為犯罪者越來越大膽的行徑原因為何？

二、對於國籍法修正案，近年來許多委員都對此法條存在許多意見，以本法立法精神來看，對歸化我國籍人士所討論主題不外乎是「屬地、屬人及屬性」這三項，請教部長，我國這部國籍法到底當初立法觀念是偏重以上三種中的哪一種？我國對申請歸化人士的態度是採取「戒急用忍」策略還是「積極管理」或是「有效開放」？

三、印尼國會去年通過的國籍法已將「本土與非本土」的公民不同待遇取消，從我國的國籍法來看，雖然沒有在待遇上的嚴重區隔，但對入籍門檻過程似乎有極為歧視外來人士的觀念，請問部長您認為要如何修正？

四、「據義大利《歐聯時報》報導，義大利總統納波利塔諾日前明確表示，支援國籍法改革以吸納更多的移民入籍」，請教部長，一個國家如果能夠吸引許多人士入籍歸化，這個國家常具備什麼樣的條件？

五、請教部長，全世界各國移民最多的國家前五名是哪些國家？這前五名具備哪些吸引人的條件？您認為台灣接入籍人士的背景前五種原因為何？您認為王又曾案件發生後對雙重國籍的政策修改是否要改變？

六、國籍法中至於具備權利義務的要件，是否要以熟讀中華民國憲法為測試標準要件？請問部長，現場可否將中華民國憲法的權利義務朗讀一遍給在座委員聽？

主席：請薛委員凌發言。（不在場）薛委員不在場。

現在所有登記發言委員均已發言完畢，詢答結束。委員質詢未及答復部分或要求提供之相關資料，請內政部儘速以書面答復。

現在休息5分鐘。

休息

繼續開會

主席：現在繼續開會。

現在進行逐條討論，為了節省時間起見，現在先將所有提案條文宣讀一遍，然後再進行協商，今天早上開會時間延長至本案處理完畢為止。

張委員昌財等提案條文：

第 二 條　有下列各款情形之一者，可取得中華民國國籍：

一、出生時父或母為中華民國國民。

二、出生於父或母死亡後，其父或母死亡時為中華民國國民。

三、出生於中華民國領域內，父母均無可考，或均無國籍者。

四、歸化者。

依前項第一款及第二款之規定，出生於中華民國領域內者可自然取得，如在非中華民國領域出生者經向我國駐外單位或國內戶政機關辦理戶籍登記完成者，亦可自然取得。如在非中華民國領域出生者未經向我國駐外單位或國內戶政機關辦理戶籍登記完成者為未取得本國國籍，於本法修正公布時之未成年人，亦適用之。

王委員幸男等提案條文：

第 三 條　外國人或無國籍人，現於中華民國領域內有住所，並具備下列各款要件者，得申請歸化：

一、於中華民國領域內，每年合計有一百八十三日以上合法居留之事實繼續五年以上。但就業服務法第四十六條第一項第八款至第十款受聘僱之外國人不適用之。

二、年滿二十歲並依中華民國法律及其本國法均有行為能力。

三、品行端正，無犯罪紀錄。

四、有相當之財產或專業技能，足以自立，或生活保障無虞。

五、具備我國基本語言能力及國民權利義務基本常識。

前項第五款所定我國基本語言能力及國民權利義務基本常識，其認定、測試、免試、收費及其他應遵行事項之標準，由內政部定之。

蕭委員美琴等提案條文：

第 九 條　（刪除）

蕭委員美琴等提案條文：

第 十 條　外國人或無國籍人歸化者，不得擔任下列各款公職：

一、總統、副總統。

二、立法委員。

三、行政院院長、副院長、政務委員；司法院院長、副院長、大法官；考試院院長、副院長、考試委員；監察院院長、副院長、監察委員、審計長。

四、特任、特派之人員。

五、各部政務次長。

六、特命全權大使、特命全權公使。

七、蒙藏委員會副委員長、委員；僑務委員會副委員長。

八、其他比照簡任第十三職等以上職務之人員。

九、陸海空軍將官。

十、民選地方公職人員。

前項限制，自歸化日起滿十年後解除之，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。但其他法律另有規定者，從其規定。

張委員昌財等提案條文：

第十條　外國人或無國籍人歸化者，不得擔任下列各款公職：

一、總統、副總統。

二、立法委員。

三、行政院院長、副院長、政務委員；司法院院長、副院長、大法官；考試院院長、副院長、考試委員；監察院院長、副院長、監察委員、審計長。

四、特任、特派之人員。

五、各部政務次長。

六、特命全權大使、特命全權公使。

七、蒙藏委員會副委員長、委員；僑務委員會副委員長。

八、其他比照簡任第十三職等以上職務之人員。

九、陸海空軍將官。

十、民選地方公職人員。

前項限制，自歸化日起滿十年後解除之。但其他法律另有規定者，從其規定。

蕭委員美琴等提案條文：

第二十條　中華民國國民兼具外國國籍者，不得擔任中華民國公職；其已擔任者，除立法委員由立法院；直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市）民選公職人員，分別由行政院、內政部、縣政府；村（里）長由鄉（鎮、市、區）公所解除其公職外，由各該機關免除其公職。但下列各款經該管主管機關核准者，不在此限：

一、公立大學校長、公立各級學校教師兼任行政主管人員與研究機關（構）首長、副首長、研究人員（含兼任學術研究主管人員）及經各級主管教育行政或文化機關核准設立之社會教育或文化機構首長、副首長、聘任之專業人員（含兼任主管人員）。

二、公營事業中對經營政策負有主要決策責任以外之人員。

三、各機關專司技術研究設計工作而以契約定期聘用之非主管職務。

四、僑務主管機關依組織法遴聘僅供諮詢之無給職委員。

五、其他法律另有規定者。

前項第一款至第三款人員，以具有專長或特殊技能而在我國不易覓得之人才且不涉及國家機密之職務者為限。

第一項之公職，不包括公立各級學校未兼任行政主管之教師、講座、研究人員、專業技術人員。

中華民國國民兼具外國國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。但其他法律另有規定者，從其規定。

張委員昌財等提案條文：

第二十條　中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職；其已擔任者，除立法委員由立法院；直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市）民選公職人員，分別由行政院、內政部、縣政府；村（里）長由鄉（鎮、市、區）公所解除其公職外，由各該機關免除其公職。但下列各款經該管主管機關核准者，不在此限：

一、公立大學校長、公立各級學校教師兼任行政主管人員與研究機關（構）首長、副首長、研究人員（含兼任學術研究主管人員）及經各級主管教育行政或文化機關核准設立之社會教育或文化機構首長、副首長、聘任之專業人員（含兼任主管人員）。

二、公營事業中對經營政策負有主要決策責任以外之人員。

三、各機關專司技術研究設計工作而以契約定期聘用之非主管職務。

四、僑務主管機關依組織法遴聘僅供諮詢之無給職委員。

五、其他法律另有規定者。

前項第一款至第三款人員，以具有專長或特殊技能而在我國不易覓得之人才且不涉及國家機密之職務者為限。

第一項之公職，不包括公立各級學校未兼任行政主管之教師、講座、研究人員、專業技術人員。

中華民國國民兼具外國國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。但其他法律另有規定者，從其規定。

主席：張委員慶惠等六人針對王委員幸男等提案國籍法第三條修正案，提出再修正案：

國籍法第三條

外國人或無國籍人，現於中華民國領域內有住所，並具備下列各款要件者，得申請歸化：

一、於中華民國領域內，每年合計有一百八十三日以上合法居留之事實繼續五年以上。但就

業服務法第四十六條第一項第八款至第十款受聘僱之外國人不適用之。

二、年滿二十歲並依中華民國法律及其本國法均有行為能力。

三、品行端正，無犯罪紀錄。

四、有相當之財產或專業技能，足以自立，或生活保障無虞。

五、具備我國基本語言能力及國民權利義務基本常識。

前項第五款所定我國基本語言能力及國民權利義務基本常識，其認定、測試、免試、收費及其他應遵行事項之標準，由內政部定之。

外國人或無國籍人與本國人結婚且育有子女，其本國配偶死亡者，申請歸化時得不受第一項第一款之限制。

提案人：張慶惠

連署人：吳育昇　吳志揚　高建智　薛　凌　林樹山

主席：現在休息，進行協商。

休息

繼續開會

主席：現在繼續開會。請宣讀協商結論。

協商結論：

一、張委員昌財等提案第二條，保留協商。

二、王委員幸男等提案第三條，連同修正動議一併協商。

三、蕭委員美琴等提案第九條，維持現行條文，不予刪除。

四、蕭委員美琴等提案第十條、張委員昌財等提案第十條，維持現行條文，不予修正。

五、蕭委員美琴等提案第二十條、張委員昌財等提案第二十條，維持現行條文，不予修正。

主席：本次會議作如下決議：「一、全案審查完竣，擬具審查報告，提報院會公決。二、本案在院會討論前須進行黨團協商。三、推請內政及民族委員會吳召集委員志揚於院會討論本案時作補充說明。」請問各位，有無異議？(無)無異議，通過。

現在散會，謝謝大家。

散會(12時15分)